

刑法
No105

H26-3

(配点: 3)

月 日
月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- イ. 心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって、専ら裁判所の判断に委ねられており、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断される。
- ウ. 先天的に耳が聞こえない者の行為については、必要的にその刑を減軽し、又は免除する。
- エ. 14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
- オ. 親告罪について、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねたときは、刑を減軽することができる。

No105

H26-3

責 任

正 解

ア 2 イ 1 ウ 2 エ 2 オ 1

正答率

14%

ア 誤っている ★

38条3項。法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減輕することができる。その趣旨は、法の不知は、故意の存否と無関係であるが、責任判断には影響することを規定した点にある。そして、法律を知らなかった場合は、刑を減輕することができるにとどまり、免除することはできない。

イ 正しい

最決昭59.7.3。判例は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているのであつて、原判決が……右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる」としている。

ウ 誤っている

心神喪失者の行為は罰しない（39条1項）。また、心神耗弱者の行為はその刑を減輕する（39条2項）。そして、心神喪失とは、精神の障害により、行為の違法性を弁識し（弁識能力）、その弁識に従って行動を制御する能力（制御能力）を欠く状態をいい、また、心神耗弱とは、精神の障害により、弁識能力又は制御能力が著しく限定されている状態をいう。先天的に耳が聞こえない者、すなわち啞啞者はこのいずれにも当たらないため、かかる者の行為については、必要的にその刑を軽減し、又は免除されることはない。

エ 誤っている

41条。14歳に満たない者の行為は、罰しない。犯罪予防の見地から、これらの者については処罰を差し控えることが適当であるという刑事政策が考慮されたものである。14歳未満の者は、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合でも、処罰されない。

オ 正しい ★

42条2項。告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、42条1項と同様とする。これを、首服という。そして、42条1項は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減輕できると規定している。